لانه حق للميت فانتقل بموته الى وارثه كسائر حقوقه (وان عفا بعضهم) أى بعض مستحق القصاص (ولو) كان العافى (زوجا أو زوجة) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين وهذا عام فى جميع أهله والمرأة ولو كانت زوجة من أهله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى وما علمت على أهلى الا خيرا يريد عائشة (أو أقر بعفو شريكه سقط القود) القصاص) قال فى المنتهى أو شهد ولو مع فسقه بعفو شريكه سقط القود قال فى شرحه فأما سقوطه بشهادة بعضهم على شريكه بالعفو فلكونه اقرارا بأن نصيبه سقط من القود (الثالث) من شروط استيفاء القصاص (أن يأمن فى استيفائه) اى استيفاء القود (تعديه الى الغير) اى غير الجانى لقوله تعالى فلا يسرف فى القتل اذا تقرر هذا (فلو لزم القصاص حاملا) أو حائلا ثم حملت (لم تقتل حتى تضع) حملها لان قتل الحامل اسراف فى القتل لانه يتعدى الى الجنين فلا تقتل حتى تضعه وتسقيه اللبأ (ثم ان وجد من يرضعه قتلت) لان غيرها يقوم مقامها فى ارضاع الولد وتربيته فلم يبق فى استيفاء القود منها ضرورة (والا) أى وان لم يوجد من يرضعه (فانها (لا) تقتل (حتى ترضعه حولين) كاملين لانه لما أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى وكذا حد برجم وتقاد فى طرف وتحد بجلد بمجرد وضع ومتى ادعت حملا وكان لها زوج أو سيد يطؤها قبل قولها

(فصل) ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه) فى الاصح لانه أمر يفتقر الى اجتهاد ويحرم الحيف فيه ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفى بالقصاص وللامام تعزير من اقتص بغير حضوره الامام أو نائبه لافتياته بفعل ما منع من فعله (ويقع) القصاص (الموقع) لان المقتص استوفى حقه (ويحرم قتل الجانى بغير السيف) فى العنق (و) يحرم (قطع طرفه) اى الجانى (بغير السكين اذا لا يحيف) عند الاستيفاء ومن قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه فى قتل نفسه وكفى قتل على الاصح (وان بطش ولى المقتول بالجانى فظن انه قتله فلم يكن) قتله (وداواه أهله حتى برئ فان شاء الولى دفع) اليه (دية فعله) الذى فعله به (وقتله والا) اى وان لم يشأ الولى ذلك (تركه) يعنى لم يتعرض له قال فى الفروع هذا رأى عمر وعلى ويعلى بن أمية ذكره أحمد

(باب شروط القصاص فيما دون النفس)

وهو معقود لاحكام القود فيما ليس بقتل من الجراح وقطع الاعضاء ونحو ذلك وذلك هو المذكور فى قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فدل ذلك على أن كل واحد من هذه الاعضاء يؤخذ بمثله ويشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس الشروط المتقدمة فى القصاص فى النفس والى ذلك أشار بقوله (من أخذ بشىء فى النفس أخذ به فيما دونها ومن لا) يجرى القصاص بينهما فى النفس (فلا) يجرى القصاص بينهما فيما دونها كالابوين مع ابنهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر فلا يقطع طرفه بطرفه لعدم المكافأة ويقطع كل من الحر المسلم والعبد والذمى بمثله ويقطع الذكر بالانثى والناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم لان من يجرى القصاص بينهما فى النفس جرى فى الطرف (وشروطه أربعة أحدها) أى أحد الشروط

(العبد